

1500608-88.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... prontamente confessou a autoria do roubo no Açaí Town e apresentou a quantia que havia subtraído do caixa, a saber, R\$ 352,00. Não foi localizada nenhuma arma de fogo em posse do acusado e, também, inquirido, confessou que roubou o local simulando que estava armado. Em juízo, disse que receberam a informação do roubo que havia acabado de ocorrer e saíram a procura, nisso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500608-88.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2113068/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 24553889 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2113068 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

GABRIEL FERNANDES GONCALVES

Artigo da Denúncia:

Art. 157 "caput" c/c Art. 61 "caput", II, "j" ambos do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

13/06/2022

Réu Preso

Em 13 de junho de 2022, às 14:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu GABRIEL FERNANDES GONCALVES, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Donato Passaro Neto OAB 76290/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual a vítima ANA BEATRIZ DE ALMEIDA e as testemunhas Sandro de Oliveira (GCM) e Reginaldo de Almeida Marques. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas a vítima e as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no

Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu GABRIEL FERNANDES GONÇALVES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, eis que, em 26 de abril de 2022, por volta das 21h35, nas dependências da lanchonete denominada "Açaí Town", situada na rua São Bento, nº 545, Centro, nesta cidade e Comarca de Tatuí, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida contra Ana Beatriz de Almeida, a quantia aproximada de R\$350,00, pertencente ao referido estabelecimento comercial. Segundo o apurado, o acusado decidiu subtrair bens da lanchonete "Açaí Town" e, para tanto, se dirigiu ao local e permaneceu aguardando o encerramento do expediente. GABRIEL, então, adentrou à lanchonete e abordou a vítima, que estava no caixa, simulando porte de arma - através de gesto por baixo da vestimenta - e bradando: "eu não vou machucar ninguém, isso é um assalto e eu quero todo o dinheiro do caixa, vai logo sua filha da puta". O réu subtraiu aproximadamente R\$350,00, que lhe foram entregues por Ana Beatriz, e fugiu correndo, pela rua São Bento. Ocorre que a vítima noticiou os fatos aos motoboys que prestam serviços para o estabelecimento comercial, os quais repassaram as informações para Guardas Civis Municipais que efetuava patrulhamento nas imediações. Os agentes públicos avistaram GABRIEL e o detiveram. Em revista pessoal, com o acusado foi encontrada a quantia roubada. A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2022 (fls. 52/53), sendo o réu citado pessoalmente (fls. 61) e apresentada a Respostas à Acusação (fls. 72). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, interrogando-se, ao final, o acusado. Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. Por outro lado, a Defesa Técnica postulou pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas e, subsidiariamente, em caso de condenação, pela aplicação de todos os benefícios legais cabíveis a incidir em fase de dosimetria da pena e da fixação do regime prisional inicial. Folhas de antecedentes a fls. 22/23, bem como certidões a fls. 21 e 24/25. É o resumo do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, a pretensão acusatória merece ser julgada procedente. A prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de roubo majorado, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada à tipicidade da conduta. A materialidade delitativa restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12) e, por toda prova oral produzida. A autoria restou igualmente inconteste. O réu, em solo policial (fls. 05), manteve-se silente. Em juízo, o réu confessou os fatos, seu psicológico estava abalado, tinha perdido seu avó, não sabia quem ia pagar o velório, estava com um simulacro de arma de fogo que conseguiu dispensar quando correu. Está arrependido. Estava trabalhando como ajudante com seu avó, que faz churrasqueira de tijolo a vista. Tem época que tem bastante serviço e tem época que fica parado. Nesse semana dos fatos estava parado. Não tem filhos. Teve um processo quando era menor. Tem 19 anos. Perguntas da defesa - praticou ao assalto para pagar o velório de seu avó. Morava com sua avó, o marido dela e uma prima. O réu ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o réu confessou os fatos e esclareceu ter feito uso de simulacro de arma de fogo quando do emprego da agrave ameaça. De outro lado, ouvida em solo policial (fls. 04), a vítima contou que trabalha na loja Açaí Town e estava arrumando o interior do estabelecimento para o fechamento. A porta do estabelecimento ainda estava aberta, quando um sujeito entrou no local e foi em direção do caixa, onde ela estava. Então, ele anunciou o assalto, dizendo: "eu não vou machucar ninguém, isso é um assalto e eu quero todo o dinheiro do caixa". Esse indivíduo estava com mão debaixo da camiseta, simulando estar armado. Informou que viu algo de cor preta, mas não sabe precisar se realmente era uma arma de fogo. Imediatamente entregou todo o dinheiro do caixa,

enquanto o sujeito ainda xingando-a "vai logo sua filha da puta". Após pegar o dinheiro, esse sujeito saiu andando a pé, subindo pela Rua São Bento. Conversou com os motoboys que trabalham no delivery da loja, noticiando o ocorrido, os quais saíram pra rua na intenção de localizar o suspeito. Algum tempo depois, retornaram, informando que haviam localizado uma viatura com Guardas Civis Municipais, os quais diligenciaram e conseguiram prender o autor do roubo. Não sabe informar o valor subtraído do caixa e não viu o autor anteriormente no estabelecimento. Em juízo, exibido o réu ao lado de outros dois indivíduos, a vítima o reconheceu. As perguntas de defesa disse que quando o réu se aproximou já percebeu algo estranho, que ele se aproximou disse que não machuriava ninguém e que era uma assalto e lhe xingou. Deu o dinheiro para o réu e ele fugiu. Apontou aos motoboys para que lado o réu seguiu e eles saíram atrás do acusado e no caminho encontraram uma viatura da Guarda. Recuperou o dinheiro. O réu estava sozinho e a pé. O réu insinuou estar armado, mas não pode dizer com certeza se era uma arma. Urge ressaltar que, em se tratando de crime patrimonial, a palavra da vítima assume especial valor, mormente na espécie, onde não se demonstrou qualquer intenção dos ofendidos em faltarem com a verdade ou em prejudicarem injustamente o réu. Neste sentido: APELAÇÃO ROUBO PROVA SUFICIÊNCIA Réu preso em flagrante na posse da "res furtiva" Depoimento dos Policiais Militares que confirmaram as circunstâncias do flagrante e a recuperação do aparelho celular subtraído Réu que confessou em Juízo Firme reconhecimento feito pela vítima, em ambas as fases da persecução penal Palavra da vítima em crimes patrimoniais têm valores inquestionáveis Prova sólida a respaldar a solução condenatória. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00530117120128260050 SP 0053011-71.2012.8.26.0050, Relator: Amado de Faria, Data de Julgamento: 20/08/2013, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/08/2013) (grifos adotados). Ademais, o Guarda Civil Municipal Sandro de Oliveira, em solo policial (fls. 02), afirmou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento, quando foram abordados por um motoboy informando o roubo no estabelecimento que ficava nas proximidades. Esse motoboy indicou que o autor do roubo estava correndo pela Rua São Bento. Como haviam acabado de entrar nesta via pública, somente deslocaram-se mais rápido pela via e localizaram o autor correndo. O réu, então, foi abordado alguns quarteirões à frente do estabelecimento, prontamente confessou a autoria do roubo no Açaí Town e apresentou a quantia que havia subtraído do caixa, a saber, R\$ 352,00. Não foi localizada nenhuma arma de fogo em posse do acusado e, também, inquirido, confessou que roubou o local simulando que estava armado. Em juízo, disse que receberam a informação do roubo que havia acabado de ocorrer e saíram a procura, nisso viram o réu correndo de um pessoal e o abordaram. O réu foi encontrado com uma quantia de dinheiro e confessou ter praticado o roubo no estabelecimento. Já havia abordado o réu anteriormente. Reconhece o réu neste ato porque já o abordou em outra data e não esqueceu sua fisionomia. Segundo informações da funcionária, o réu gesticulou como se tivesse algo na cintura e a vítima até afirmou que seria uma arma. O réu negou estar armado. O réu estava a 3 quarteirões do local dos fatos. Convergingo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Reginaldo de Almeida Marques, em solo policial (fls. 03), corroborou integralmente a versão de sua colega de corporação. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento quando foram avisados por um motoboy de que havia acabado de ser assaltado estabelecimento açaitown. Sairam em diligência, encontraram o réu, o abordaram e ele trazia dinheiro consigo e confessou os fatos. O réu já havia sido abordado por ele. A vítima disse que não houve agressão. O próprio motoboy apontou onde estava o réu, porque ele estava próximo a viatura. E ele confessou os fatos. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar o depoimento dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que este pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltarem com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações

coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu. A validade dos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Diante do arcabouço probatório emergente dos autos, não há dúvidas de que o réu praticou o roubo descrito na denúncia, considerando: 1) os coerentes relatos da vítima, a qual descreveu o emprego de grave ameaça, com a simulação de arma de fogo, para a subtração dos valores e a evasão do roubador; 2) os depoimentos dos guardas, descrevendo que, instantes após o roubo, encontraram o réu nas imediações do local dos fatos correndo, oportunidade em que, em revista pessoal, foi encontrada a res furtiva, bem como que, informalmente, o acusado confessou a prática do crime e 3) a confissão do réu. Não há que se negar, outrossim, a consumação do delito, na medida em que houve inversão da posse da res furtiva, ainda que recuperado o bem após perseguição (Súmula nº 582 do STJ). Por derradeiro, resta afastada a excludente do estado de necessidade, eis que o réu é pessoa saudável, capaz e apta para o trabalho, assim, não se admite que alegue a prática do roubo como única possibilidade para auferir meios de pagar o enterro do avô. Certo, por tudo quanto consta nos autos, que o réu perpetrou fato típico descrito na exordial, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosar a pena a ser-lhe imposta. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Desse modo, fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de demais causas modificadoras da pena a incidir. Consigno que, a despeito do acusado possuir menos de 21 anos quando dos fatos, deixei de aplicar a atenuante de menoridade relativa, bem como, a atenuante da confissão, já que a pena-base fora fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). E mais, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e determino que cumpra a pena privativa de liberdade-lhe imposta no regime inicial semiaberto, considerando o histórico infracional do réu (fls. 24/25), recomendando a aplicação

do regime prisional intermediário para conter seu desvio comportamental (art. 33, § 3º, e art. 59, inciso III, ambos do CP). O emprego de violência impede a concessão dos benefícios previstos no art. 44 do Código Penal aos acusados. Com relação à regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), vislumbro que a concessão desta medida depende da análise de requisitos não exclusivamente objetivos, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. No mesmo diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu GABRIEL FERNANDES GONÇALVES, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária a cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, pois patente o risco de que, solto, venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e, ainda, pelo manifesto perigo a ordem pública. E mais, o acusado ostenta extenso histórico infracional (fls. 24/25) e praticou crime com grave ameaça, o que denota sua periculosidade e total incapacidade de viver harmonicamente em sociedade. Como se vê, é evidente o risco de que, solto, torne a delinquir, de modo que a manutenção de sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se o necessário. Oficie-se para que o acusado seja imediatamente colocado em unidade prisional compatível com o regime que foi aplicado (semiaberto). Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias". Pelo Defensor do acusado e pelo representante do Ministério Público foi dito que manifestariam eventual interesse recursal dentro do prazo legal. A seguir pela MMª Juíza foi dito: "Aguarde-se o decurso do prazo para a interposição de recursos pelas partes e, após, tornem os autos à conclusão. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA